

Vertrag Nr.: 0400-2010-0080

Bahnhof: Olten Hammer
Gemeinde: Olten
DfA-Strecke: 410
Bahn-km: 40.585 - 40.795
gültig ab: 15.11.2010



VERTRAG

zwischen den

Schweizerischen Bundesbahnen SBB

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern
(nachstehend **SBB** genannt)

Infrastruktur
Fahrplan und Netzdesign
Verträge Region Mitte
Tannwaldstrasse 2
4601 Olten

und dem Berechtigten

Kanton Solothurn

(nachstehend **Kanton** genannt)

Bau- und Justizdepartement
Rötihof
Werkhofstrasse 65
4509 Solothurn

über

**Erdanker zur Baugrubensicherung
ERO, Kantonsstrasse H5b, Trasse Olten Ost**

1. Ausgangslage

Im Rahmen des Gesamtprojektes „Entlastung Region Olten (ERO), Kantonsstrasse H5b, Trasse Abschnitt Olten Ost“ müssen für die Baugrubensicherung während des Baus der Entlastungsstrasse Erdanker in das angrenzende Grundstück GB Olten Nr. 1063, eingebracht werden. Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten zwischen dem Kanton Solothurn (Berechtigter) und der SBB als Eigentümerin des belasteten Grundstücks.

2. Vertragsgegenstand

- 2.1 Die Eigentümerin von GB Olten Nr. 1063 räumt dem Kanton Solothurn das Recht ein, gemäss der nachstehenden Detailbeschreibung und dem beigelegten Situationsplan insgesamt 58 temporäre Anker zur Rückverankerung der temporären Spundwand zu erstellen und nach Abschluss der Bauarbeiten im Erdreich auf GB Olten Nr. 1063 zu belassen. Alle Anker werden entspannt. Im Boden verbleiben die Ankerkörper (Injektionszwiebeln), die Zugglieder und die Hüllrohre.
- 2.2 Detailbeschreibung:
58 temporäre Anker mit einer Festsetzkraft von 300 kN, freien Ankerungslängen von ca. 14m, Verankerungslängen von ca. 6m, (Gesamtlängen von ca. 20m), Ankerabstände ca. 2.0m
- 2.3 Die Überdeckung im Gleisbereich zwischen der obersten Ankerlage und Oberkante der Schwellen darf 2.0m nicht unterschreiten.

3. Vertragsbestandteile

Vertragsbestandteile sind die vorliegende Vertragsurkunde mit Übersichtsplan und der beiliegende Ausführungsprojektplan Nr. 3.10.002-061.

4. Vergütung

Der Kanton Solothurn leistet der SBB für die Einräumung des Rechts und Ihre Aufwendungen bei der technischen Prüfung der Anfrage des Berechtigten und der Bauabnahme sowie Vertragsadministration eine einmalige pauschale Entschädigung von

CHF 2'320.- (zuzüglich MWST zum geltenden Satz im Zeitpunkt der Rechnungsstellung)

Der Betrag wird innert 30 Tagen nach Eintragung der Dienstbarkeit im Grundbuch zur Zahlung fällig.

Die der SBB allfällig während des Baus der Anker-Objekte direkt entstehenden Mehrkosten hat der Kanton Solothurn in vollem Umfang und zusätzlich zu der in dieser Ziffer aufgeführten Entschädigung zu übernehmen, dazu gehören zum Beispiel auch die damit verbundenen Kosten für Sicherheitsmassnahmen etc..

5. Unterhalt

Erschweren die im Erdreich auf GB Olten Nr. 1063 belassenen Ankerteile die Nutzung des belasteten Grundstücks, ist der Kanton Solothurn verpflichtet, für die zur Beseitigung der Nutzungserschwerisse notwendigen Massnahmen aufzukommen oder die Ankerteile auf seine Kosten soweit notwendig ausbauen zu lassen. Jegliche Mehraufwendungen, die den jeweiligen Eigentümern von GB Olten Nr. 1063 entstehen, welche auf die im Boden vorhandenen Verankerungen zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des Kantons Solothurn.

Der Kanton Solothurn ist verpflichtet, die unter Ziffer 2 genannten Objekte nach den Normen der Richtlinien SIA 260, 261, 263, 267 und 469 zu bauen, zu überwachen und zu unterhalten. Die Kosten gehen zu Lasten des Kantons Solothurn. Die SBB ist jederzeit berechtigt, den fachgerechten Bau und Unterhalt der Anlage zu überprüfen. Mängel an der Anlage, welche der Kanton Solothurn auf Verlangen der SBB nicht innert nützlicher Frist behebt, können von der SBB auf Kosten des Kantons Solothurn beseitigt werden.

6. Eigentum

Das Eigentum an den in Ziffer 2 genannten Objekte und Anlagen verbleibt beim Kanton Solothurn.

7. Haftung

Entstehen beim Bau, der Nutzung oder dem Verbleib der Anker-Objekte Personen- oder Sachschäden bei der SBB oder Dritten, hat der Kanton Solothurn die SBB schadlos zu halten, soweit die Schäden nicht durch Verschulden auf Seiten der SBB verursacht wurden.

8. Bewilligung, Zustimmung und Auflagen

8.1 Der Kanton Solothurn muss für eine allfällig notwendige kommunale, kantonale oder eidgenössische Bau- oder Betriebsbewilligung selber besorgt sein. Die nachstehend erwähnte eisenbahnrechtliche Zustimmung nach EBG, Art. 18m, ersetzt eine durch öffentliche Gesetze und Vorschriften vorgeschriebene Bau- oder Betriebsbewilligung nicht.

8.2 Die für Nebenanlagen Dritter auf Bahngrundstücken nötige eisenbahnrechtliche Zustimmung gem. EBG, Art. 18m, wird für die unter Ziffer 2 aufgeführten Anker-Objekte erteilt.

9. Ausführung der Bau-, Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten

9.1 Bau-, Unterhalts und Erneuerungsarbeiten sowie Kontrolle der Anker-Objekte oder Teilen davon dürfen erst nach Kontaktaufnahme mit den Fachdiensten der SBB und unter deren Aufsicht und Anweisungen ausgeführt werden. Ohne entsprechende Erlaubnis der SBB ist der Zutritt zu den dem Publikum nicht geöffneten Bahnbereichen und -anlagen verboten.

- 9.2 Der Kanton Solothurn hat der SBB sämtliche geplanten Begehungen des Bahnbetriebsgebietes mind. 20 Tage im Voraus anzukündigen und darf diese nur unter Aufsicht der SBB ausführen.
- 9.3 Der Kanton Solothurn ist für die Einhaltung der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsbestimmungen der SBB verantwortlich und befolgt die Weisungen der zuständigen Fachdienste der SBB.
- 9.4 Nach Abschluss der Bauarbeiten bzw. nach Abnahme des Bauwerkes sind der SBB unverzüglich und unaufgefordert die Ausführungspläne in drei Exemplaren kostenlos zuzustellen.
- 9.5 Allfällige Arbeiten an bahnbetrieblichen Anlagen (Gleise, Schotter, Sicherungs- und Fahrleitungsanlagen, Kabelschächte etc.) müssen in jedem Fall durch die Fachdienste der SBB selbst oder von diesen bezeichneten Fachpersonen, resp. unter deren Aufsicht ausgeführt werden.

10. Eintragung einer Dienstbarkeit

- 10.1 Das hievor begründete Recht ist wie folgt als **Dienstbarkeit** im Grundbuch einzutragen:

bei GB Olten Nr. 1063

Erstellung und Beibehaltung von temporären Ankern zu Gunsten des Kantons Solothurn.

- 10.2 Diese Urkunde gilt als Anmeldung ins Grundbuch.
- 10.3 Die Kosten der Amtschreiberei Olten — Gösgen für die Eintragung der Dienstbarkeit gehen zu Lasten des Kantons Solothurn.

11. Gerichtsstand

Ausschliesslich zuständig bei Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist das Gericht am Ort der gelegenen Sache.

12. Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 3 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt (je ein Exemplar für den Kanton Solothurn, die SBB und das Grundbuchamt Olten-Gösgen).

13. Unterzeichnung

Die Vertragsparteien erklären übereinstimmend, dass die vorliegende Urkunde ihrem wirklichen Willen entspricht.

Solothurn, den 23.11.10

Für den Kanton Solothurn
Bau- und Justizdepartement

W. Straumann

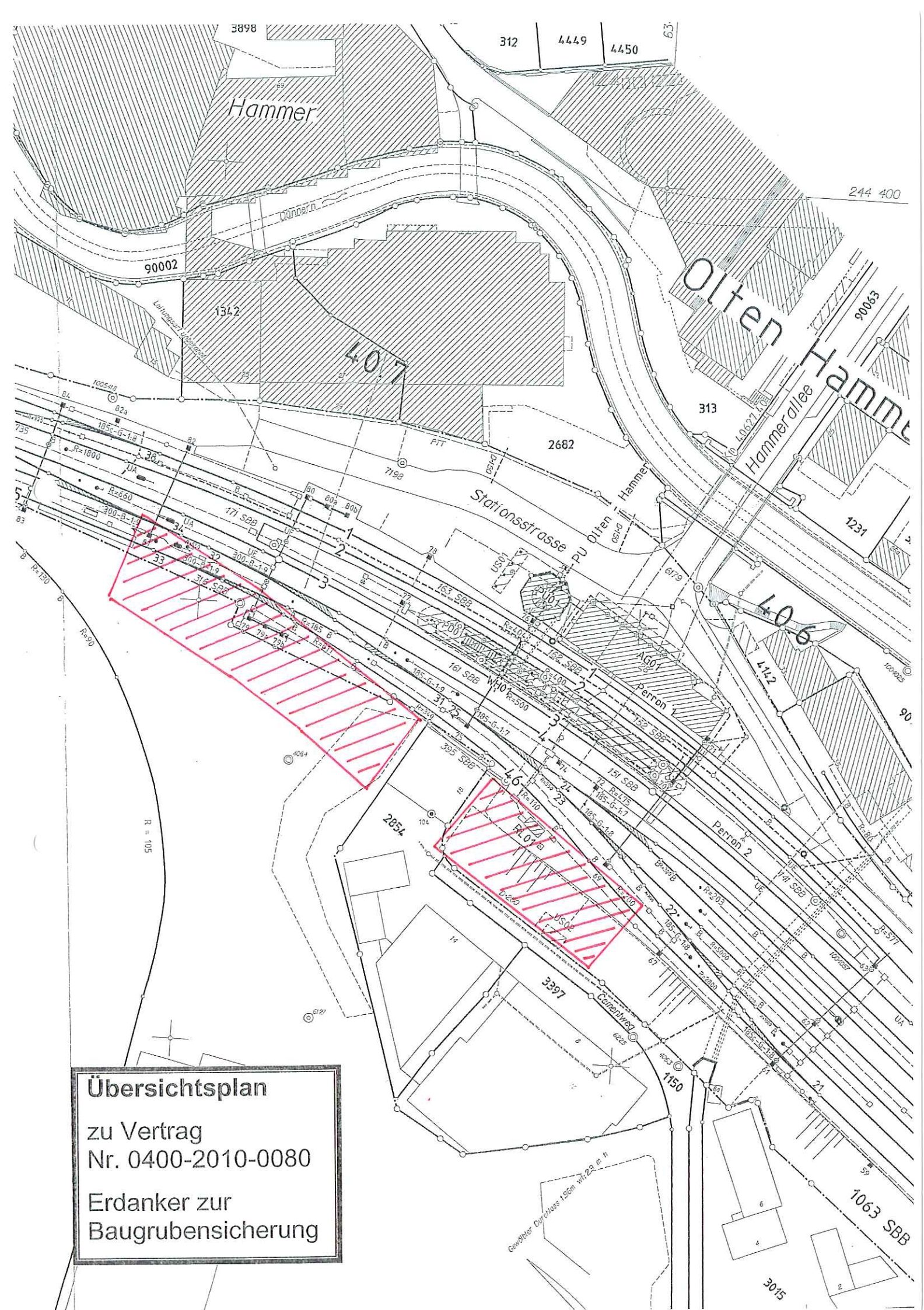
.....
Walter Straumann
Regierungsrat

Olten, den 02.12.2010

SBB Infrastruktur

M. Hofmann
.....
Martin Hofmann
Anlagen und Technologie - Überwachung
Leiter Region Mitte

K. Studer
.....
Konrad Studer
Fahrplan und Netzdesign - Verträge



Übersichtsplan

zu Vertrag
Nr. 0400-2010-0080

Erdanker zur
Baugrubensicherung